



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 63 DEL
04/02/2026**

OGGETTO: Acquisto di hardware e software per l'anno 2026 - Determina di affidamento

Registro Generale
**N. 122 DEL
20/02/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: BA3D06EB00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: BA3D06EB00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- Che con determina dirigenziale n° 39 del 16.02.2023 l'ing. Aristide Costanzo veniva nominato responsabile del procedimento per finanziamenti della transizione digitale PNRR;
- Che a seguito del buon esito dei finanziamenti sopra riportati, questo Ente ha diverse economie da utilizzare nell'ambito della transizione digitale;
- Che questo Ente è dotato di un sistema informatico formato da una rete interna con diverse postazioni di lavoro, nonché di altre apparecchiature hardware per la gestione dei servizi comunali inerenti all'Area Tecnica, Amministrativa e Tributi;
- Che per il regolare svolgimento dei servizi d'istituto, si presenta la necessità di mantenere, aggiornare e sostituire le attrezzature informatiche attraverso interventi tecnici per riparazioni, sostituzione pezzi e dotazioni di dispositivi;
- Che nell'ambito della nuova regolamentazione occorre aggiornare le workstation e sostituire le più datate e non compatibili con la progettazione BIM;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: "Acquisto di hardware e software per l'anno 2026";
- Importo del contratto: € 16.393,44 oltre IVA al 22% come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: **b)** affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- La stazione appaltante ha effettuato una ricerca di mercato tra gli OE del settore, individuando la ditta "ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo" che è in possesso dei requisiti tecnico/professionali, come dalle norme vigenti in materia, per svolgere i servizi in questione ed è abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

DATO ATTO, inoltre, che:

- il D.L. 6/7/2012 n.95 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012 n.135, dispone per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario

delle stazioni appaltanti il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in materia di procedure per l'acquisizione di beni e servizi;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e procedura negoziata con richiesta d'offerta (RdO).

VISTA la Procedura d'Ordine n° 1445901, Id Ordine: 8940350 tramite la piattaforma MePA della ditta "ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo" – P. IVA 02629520640 - Codice fiscale LGRVCN80P05A883W con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma 38, per un costo complessivo di € 16.393,44 oltre IVA;

PRESO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG: **BA3D06EB00**;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare la fornitura di "Acquisto di hardware e software per l'anno 2026" all'operatore economico "ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo" – P. IVA 02629520640 - Codice fiscale LGRVCN80P05A883W con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma 38, per un totale di € 16.393,44 oltre IVA al 22% come per legge;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. **INAIL_51846549** con scadenza al 25/03/2026;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

PROPONE

1. **di AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura di "Acquisto di hardware e software per l'anno 2026" all'operatore economico "ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo" – P. IVA 02629520640 - Codice fiscale LGRVCN80P05A883W con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma 38, per un importo di € 16.393,44 oltre IVA al 22% come per legge;
2. **di DARE ATTO CHE** la spesa trova copertura, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione a valere agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Capitolo: 2005.6 impegno n. 219 e 220 dell'anno 2025
3. **di PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
7. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Aristide Costanzo

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Ing. Aristide Costanzo, e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

1. **di AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura di "Acquisto di hardware e software per l'anno 2026" all'operatore economico "ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo" – P. IVA 02629520640 - Codice fiscale LGRVCN80P05A883W con sede in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Roma 38, per un importo di € 16.393,44 oltre IVA al 22% come per legge;
2. **di DARE ATTO CHE** la spesa trova copertura, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione a valere agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Capitolo: 2005.6 impegno n. 219 e 220 dell'anno 2025
3. **di PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
7. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI-M1C1 DATI E INTEROPERABILITA CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- M1C1 DATI E INTEROPERABILITA Vincolo Bilancio: PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- M1C1 DATI E INTEROPERABILITA Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.03.03.03.99	1.9	2005.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
219	€ 3.264,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 76 Codice Fiscale: 00000234552 P.Iva: 00000234552
--

Impegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI-M1C1 DATI E INTEROPERABILITA CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- M1C1 DATI E INTEROPERABILITA Vincolo Bilancio: PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI- M1C1 DATI E INTEROPERABILITA Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio

2.03.03.03.9 99	1.9	2005.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
220	€ 17.080,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 76
Codice Fiscale: 00000234552 **P.Iva:** 00000234552

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 20/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 207, e vi rimarrà fino al 07/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 122 del 20/02/2026;

Oggetto: Acquisto di hardware e software per l'anno 2026 - Determina di affidamento

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella